CONTRATO DE COMODATO

Un meteorito para la Sociedad Científica Argentina del año 2105

Faivovich & Goldberg

"Período de Custodia Pro Tempore: 2025–2032"

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 1 días del mes de Octubre de 2026, entre:
Por una parte, los artistas Guillermo Faivovich, DNI N.° 26.280.238, y Nicolás Goldberg, DNI N.° 18.895.534, quienes actúan en su carácter de coautores y titulares de la obra artística objeto del presente contrato, en adelante denominados conjuntamente LOS ARTISTAS o EL COMODANTE;
Y por otra parte, la FUNDACIÓN FEDERICO JORGE KLEMM, con personería jurídica N.° 1611754, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 626, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por María Fernanda Quiroga, DNI N.° 27.008.113, en su carácter de Apoderada, en adelante denominada LA FUNDACIÓN o EL COMODATARIO;
Ambas partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Comodato, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO
EL COMODANTE entrega en comodato gratuito a EL COMODATARIO, y este acepta en las condiciones que se detallan, la Pieza que se describe en la CLÁUSULA SEGUNDA, para su custodia, conservación, exhibición, investigación y difusión durante el período pro tempore establecido en la CLÁUSULA TERCERA, en el marco del sistema de custodias pro tempore (secuenciales) que LOS ARTISTAS han diseñado para la Obra.

CLÁUSULA SEGUNDA. – LA OBRA, LA PIEZA Y EL AJUAR
2.1 *Un meteorito para la Sociedad Científica Argentina del año 2105* (en adelante, "**la Obra**") es una obra de Faivovich & Goldberg concebida como una cápsula de tiempo cuya extensión temporal abarca desde el 25 de mayo de 2018 hasta el 9 de julio de 2105, materializada a través del sistema de custodias *pro tempore* descripto en la CLÁUSULA TERCERA. La Obra, su autoría y su integridad conceptual permanecen en todo momento bajo la titularidad de LOS ARTISTAS, y no son objeto de cesión, préstamo ni transferencia alguna bajo el presente contrato.

2.2 La Pieza es el corazón material de la Obra: el objeto que, a lo largo de la totalidad del período comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 9 de julio de 2105, transita las sucesivas custodias *pro tempore* y que arribará a la cita del año 2105. EL COMODANTE entrega en comodato la custodia material de la Pieza, descripta como:

Técnica y materialidad: Escultura. Madera, metal, tela, 50 × 31 × 31 cm. Peso aproximado: ~50 kg.
EL COMODATARIO reconoce que la Pieza se circunscribe en el sub-género de "cápsula de tiempo" y que, en virtud de la naturaleza y propósito de la Obra, no podrá ser abierta ni su contenido manipulado bajo ninguna circunstancia.

2.3 La Pieza podrá estar acompañada, durante el presente período de custodia, de su Ajuar: el conjunto de elementos —constituyan o no una obra en sí mismos— que cumplen una función de exhibición, soporte, protección o acompañamiento de la Pieza en el marco de una custodia determinada, detallado en el ANEXO A. La composición del Ajuar es específica de cada período de custodia y queda librada a lo que determinen LOS ARTISTAS para cada institución custodio,

pudiendo variar, reducirse, incorporar nuevos elementos o no acompañar a la Pieza en futuros períodos.
Cuando un componente del Ajuar constituya asimismo una obra de autoría independiente —como es el caso de la Escala Pro Tempore y del Anillo para la Fundación Klemm—, su inclusión en el presente Anexo a los efectos de su custodia material conjunta con la Pieza no altera, limita ni transfiere los derechos de autoría, exhibición o disposición que LOS ARTISTAS conservan sobre dicha obra por fuera del presente contrato.
En caso de que LOS ARTISTAS transfieran la titularidad de un elemento del Ajuar que constituya obra de autoría independiente a un tercero, dicha transferencia quedará sujeta a la continuidad de la custodia material establecida en el presente contrato hasta la finalización del período CI-01, salvo acuerdo en contrario entre LOS ARTISTAS y el nuevo titular. LOS ARTISTAS notificarán dicha transferencia a EL COMODATARIO dentro de los treinta (30) días de producida, informando los datos del nuevo titular a los efectos de la actualización de la póliza de seguro prevista en la CLÁUSULA SEXTA. La transferencia no genera obligación alguna de EL COMODATARIO hacia el nuevo titular más allá de las ya establecidas en el presente contrato respecto de LOS ARTISTAS.

CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DE CUSTODIA

3.1 Período Nominal. El presente comodato corresponde al período de custodia *pro tempore* identificado como **CI-01**, que conforme a la *Escala Pro Tempore* del proyecto —instrumento que rige la segmentación del tiempo de la obra hasta su cita del 9 de julio de 2105— comprende del **9 de julio de 2025 al 25 de mayo de 2032** (el "**Período Nominal**"). El Período Nominal es fijo y no se ve alterado por la fecha efectiva de suscripción del presente contrato ni por la duración real de los procesos de transferencia de entrada o salida **de la Pieza**.

3.2 Vigencia Efectiva. La tenencia material de la Pieza por parte de EL COMODATARIO (la "Vigencia Efectiva") comienza con la firma del Informe de Condición de Ingreso (Cláusula Cuarta) y concluye con la firma del Informe de Condición de Egreso (Cláusula Undécima). Las partes reconocen expresamente que la Vigencia Efectiva puede no coincidir con los límites exactos del Período Nominal, sea porque la entrega se produce con posterioridad al inicio de éste —como ocurre en el presente caso— o porque el proceso de transferencia hacia la institución subsiguiente se extienda más allá de su fecha de cierre.

3.3 Continuidad del Período Nominal. Toda extensión de la Vigencia Efectiva más allá de los límites del Período Nominal no implica prórroga, modificación ni corrimiento del Período Nominal de CI-01 ni de los períodos subsiguientes en la Escala Pro Tempore, la cual continúa rigiendo el cómputo global de custodias hasta el año 2105. EL COMODATARIO reconoce que la responsabilidad establecida en la Cláusula Décimocuarta rige por la Vigencia Efectiva, con independencia del Período Nominal.

3.4 Referencias al período. Toda mención al presente comodato en documentación institucional, materiales de difusión, catálogos o créditos de exhibición (conforme Cláusula Séptima) deberá consignar el Período Nominal (**2025–2032**), y no las fechas de Vigencia Efectiva, a fin de mantener la consistencia del proyecto con la Escala Pro Tempore.

CLÁUSULA CUARTA. – RECEPCIÓN E INGRESO A LA COLECCIÓN

EL COMODATARIO recibirá la Pieza con la presencia de al menos uno de LOS ARTISTAS o de quien estos designen, y labrará un Informe de Condición de Ingreso (ANEXO B) que describirá el estado de la Pieza y del Ajuar al momento de la entrega. Dicho informe será firmado por ambas partes.

La Pieza será registrada en el sistema de inventario de la Fundación Klemm bajo la categoría **"Comodato"** —constituyendo el primer ingreso de esta naturaleza en la historia institucional de la Fundación—, con la siguiente denominación:

"Un meteorito para la Sociedad Científica Argentina del año 2105 — Custodia Pro Tempore CI-01 (2025–2032)",

y con referencia al presente contrato y al sistema de custodias *pro tempore* de la Obra. El número de registro será comunicado a LOS ARTISTAS dentro de los treinta (30) días corridos de la recepción. La Pieza será tratada, a todos los efectos de conservación, seguridad y documentación, con los mismos estándares aplicados al patrimonio propio de la Fundación, sin que ello implique su incorporación a la colección permanente de la institución.

CLÁUSULA QUINTA. – CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

EL COMODATARIO se compromete a:
(a) Conservar la Pieza y, en su caso, los elementos del Ajuar vigente según el ANEXO A, en condiciones ambientales adecuadas (temperatura, humedad relativa, iluminación) acordes con la naturaleza de sus materiales —madera, metal, tela, y los que correspondan a cada elemento del Ajuar— y conforme a las instrucciones del manual de conservación provisto por LOS ARTISTAS.

(b) Realizar una revisión periódica del estado de la Pieza y del Ajuar con frecuencia mínima anual, documentando su resultado en el registro de conservación de la Fundación y remitiendo dicho informe a LOS ARTISTAS dentro de los treinta (30) días posteriores, quienes actualizarán la Planilla de Registro del ANEXO B correspondiente y remitirán a EL COMODATARIO la versión actualizada, la que reemplazará a la anterior en el expediente físico. Asimismo, deberá realizarse una revisión de condición inmediatamente antes y después de cada préstamo externo conforme a la CLÁUSULA OCTAVA, con independencia de la fecha de la revisión anual.

(c) Notificar de inmediato a LOS ARTISTAS ante cualquier deterioro, daño o situación de riesgo que afecte a la Pieza o a cualquier elemento del Ajuar.

(d) No realizar intervención alguna de restauración o reparación sobre la Pieza o el Ajuar sin previa autorización escrita de LOS ARTISTAS, quienes podrán llevarla a cabo por sí mismos o designar a quien corresponda.

(e) El régimen de conservación establecido en la presente cláusula se extiende automáticamente a todo elemento que se incorpore al Ajuar durante el período de custodia, conforme a actualizaciones del ANEXO A acordadas entre las partes, sin necesidad de modificar el presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA. – SEGURO

EL COMODATARIO contratará y mantendrá vigente durante toda la Vigencia Efectiva del presente comodato (conforme CLÁUSULA TERCERA) una póliza de seguro *All Risk* que cubra la Pieza y los elementos del Ajuar vigente según el ANEXO A, ante todo riesgo (clavo a clavo / *Wall-to-Wall*), incluyendo pérdida total, robo, hurto, daño accidental, daño durante el transporte dentro del territorio nacional e internacional, daños por agua, incendio y cualquier otra contingencia.

El valor asegurado se discriminará entre la Pieza y cada elemento del Ajuar que posea valor de tasación propio —en particular, aquellos que constituyan obras de autoría independiente conforme al segundo párrafo de la CLÁUSULA SEGUNDA, punto 2.3—, y será acordado entre las partes con

anterioridad a la firma del Informe de Condición de Ingreso (CLÁUSULA CUARTA), revisándose anualmente y toda vez que el ANEXO A sea actualizado. En caso de discrepancia, prevalecerá la tasación que realice un especialista designado de común acuerdo.

EL COMODATARIO deberá acreditar ante LOS ARTISTAS, dentro de los quince (15) días hábiles de la firma del Informe de Condición de Ingreso y de cada renovación anual de la póliza, la vigencia del seguro mediante copia certificada de la documentación pertinente. LOS ARTISTAS serán designados como beneficiarios adicionales de la póliza.

CLÁUSULA SÉPTIMA. – EXHIBICIÓN

EL COMODATARIO podrá exhibir la Pieza, acompañada o no del Ajuar vigente según el ANEXO A, en sus instalaciones, en el marco de su programación habitual, de conformidad con las instrucciones técnicas de montaje provistas por LOS ARTISTAS.
Toda nueva museografía, adaptación del espacio o variación respecto de las condiciones de instalación documentadas deberá ser comunicada y acordada previamente con LOS ARTISTAS, reconociendo que la estrategia de montaje de la Obra es parte constitutiva de su propuesta artística.

La Pieza será siempre identificada con crédito completo:
Faivovich & Goldberg, Un meteorito para la Sociedad Científica Argentina del año 2105, [técnica] — Custodia Pro Tempore CI-01 (2025–2032), Fundación Federico Jorge Klemm [Comodato].
Cuando un elemento del Ajuar constituya una obra de autoría independiente conforme al punto 2.3 de la CLÁUSULA SEGUNDA y sea exhibido junto a la Pieza, se identificará adicionalmente con su propio crédito de autoría, sin perjuicio del crédito principal de la Obra.

Exhibición mínima. EL COMODATARIO garantizará la exhibición pública de la Pieza en sus propias instalaciones durante al menos una (1) jornada por año calendario dentro del Período Nominal. Esta obligación no regirá en aquellos años en que la Pieza se encuentre en préstamo externo conforme a la CLÁUSULA OCTAVA durante la totalidad del año calendario; si el préstamo externo no cubre el año completo, EL COMODATARIO deberá igualmente garantizar la exhibición mínima en sus instalaciones durante el tramo del año en que la Pieza esté bajo su tenencia. De no poder cumplirse esta exhibición mínima en un año determinado, EL COMODATARIO lo comunicará a LOS ARTISTAS con antelación razonable, exponiendo los motivos, sin que ello constituya incumplimiento si la exhibición se concreta dentro del año calendario siguiente.

CLÁUSULA OCTAVA. – PRÉSTAMOS EXTERNOS

EL COMODATARIO queda facultado para prestar la Pieza —acompañada o no del Ajuar vigente según el ANEXO A— a otras instituciones a nivel nacional e internacional, en la medida en que ello contribuya a la visibilidad, investigación y difusión de la Obra, y siempre bajo las siguientes condiciones:
(a) Toda solicitud de préstamo externo deberá ser comunicada a LOS ARTISTAS con no menos de noventa (90) días de anticipación, quienes dispondrán de diez (10) días hábiles para expresar su conformidad o formular observaciones. Trascurrido el plazo mencionado, y en caso de no obtener respuesta, el silencio de LOS ARTISTAS no podrá interpretarse como conformidad: el préstamo externo requiere en todos los casos su autorización expresa. EL COMODATARIO deberá reiterar la comunicación y agotar las vías de contacto disponibles conforme al procedimiento establecido en la CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA, hasta obtener respuesta. Mientras ésta no se produzca, el préstamo no podrá llevarse a cabo.
(b) La institución receptora suscribirá un convenio de préstamo estándar, que incluirá las condiciones de seguro, conservación e identificación establecidas en el presente contrato, y no adquirirá por ese

solo hecho la condición de custodio *pro tempore* de la Obra conforme al sistema descripto en la CLÁUSULA TERCERA.
(c) Los costos de transporte, seguro de traslado y montaje correrán por cuenta de la institución solicitante o serán acordados entre las partes antes de cada préstamo.
(d) EL COMODATARIO comunicará a LOS ARTISTAS el resultado de cada préstamo externo (informe de estado de retorno, documentación fotográfica del montaje, materiales de difusión) dentro de los treinta (30) días corridos del retorno de la Pieza.
(e) La revisión de condición previa y posterior a cada préstamo externo se regirá por lo establecido en el inciso (b) de la CLÁUSULA QUINTA.
(f) Préstamo individual de elementos del Ajuar. Con autorización expresa y previa de LOS ARTISTAS, EL COMODATARIO podrá gestionar el préstamo externo de un elemento del Ajuar de forma individual, sin la Pieza, aplicándose en lo pertinente el procedimiento y las condiciones establecidos en los incisos (a) a (e) de la presente cláusula. Cuando el elemento prestado constituya una obra de autoría independiente conforme a la CLÁUSULA SEGUNDA, punto 2.3, LOS ARTISTAS podrán además gestionar dicho préstamo directamente, sin intervención de EL COMODATARIO, dando aviso a este último.

CLÁUSULA NOVENA. – DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
EL COMODATARIO se compromete a mantener presencia activa de la Pieza en los canales institucionales de la Fundación Klemm (sitio web, redes sociales, publicaciones), mediante la publicación de novedades vinculadas a la Obra —actividades, préstamos, revisiones de estado, eventos vinculados al sistema de custodias— con una frecuencia mínima **semestral**.
Se incluirá la Pieza en el catálogo de la Colección durante el período del comodato, consignándose su carácter de comodato conforme a la CLÁUSULA CUARTA, sin que ello implique su incorporación a la colección permanente de la institución.
Toda comunicación pública de la Pieza incluirá crédito completo de autoría conforme a la CLÁUSULA SÉPTIMA y referencia al sistema de custodias *pro tempore* de la Obra.
EL COMODATARIO podrá producir materiales de difusión (textos, fotografías, videos) vinculados a la Pieza, los cuales serán comunicados a LOS ARTISTAS antes de su publicación. LOS ARTISTAS dispondrán de diez (10) días hábiles para formular observaciones; transcurrido ese plazo sin respuesta, se entenderá que prestan conformidad.
Cada instancia expositiva particular de la Pieza durante el período CI-01 se documentará mediante una **Ficha de Instancia Expositiva**, que consignará como mínimo: fecha, contexto de la exhibición, descripción de la museografía utilizada, variaciones respecto de instancias anteriores, y registro fotográfico. Dicha ficha se comunicará a LOS ARTISTAS conforme al párrafo anterior e integrará el historial de itinerancias de la Obra.

CLÁUSULA DÉCIMA. – REGISTRO BLOCKCHAIN Y TRAZABILIDAD
10.1 Estado actual. LOS ARTISTAS registran los hechos relevantes del sistema de custodias pro tempore —incluyendo el inicio y conclusión de cada período de custodia, y todo cambio de titularidad de la Pieza o de un elemento del Ajuar— mediante certificados digitales verificados en tecnología blockchain, conforme a la práctica ya establecida para la conclusión de la Custodia Fundacional (9 de julio de 2025). EL COMODATARIO se compromete a proveer a LOS ARTISTAS la información necesaria para la emisión de dichos certificados cuando el hecho corresponda al período CI-01.

10.2 Desarrollo prospectivo. LOS ARTISTAS se encuentran desarrollando, de manera progresiva, una infraestructura de gestión y gobernanza de la Obra que contempla, entre otros elementos, mecanismos de participación institucional en la toma de decisiones vinculadas al sistema de custodias. EL COMODATARIO reconoce esta trayectoria y se compromete a participar de buena fe en las instancias de esa infraestructura que LOS ARTISTAS le propongan durante el período CI-01, en la medida de su desarrollo efectivo, sin que ello genere obligaciones más allá de las expresamente

previstas en el presente contrato mientras dicha infraestructura no se encuentre formalmente constituida.

10.3 Archivo del proyecto e implementación de IPFS. LOS ARTISTAS iniciarán de manera inmediata la conformación de un archivo del proyecto mediante tecnología IPFS (*InterPlanetary File System*), publicando una selección inicial de la documentación existente vinculada a la Obra. EL COMODATARIO colaborará proveyendo, en formato digital compatible, la documentación que genere durante el período de custodia y que LOS ARTISTAS soliciten incorporar al archivo.
Asimismo, LOS ARTISTAS invitan a EL COMODATARIO a alojar un nodo del archivo en sus propios servidores, como forma de colaboración institucional con la conservación descentralizada del proyecto. Las partes dejan constancia de que esta colaboración, así como la participación descripta en el presente punto y en el punto 10.2, se basa en la cooperación y buena fe entre las partes, y no constituye una obligación exigible cuyo incumplimiento genere responsabilidad contractual.

10.4 Continuidad documental. Con independencia del grado de desarrollo de la infraestructura descripta en los puntos precedentes, EL COMODATARIO se compromete a mantener un expediente físico y/o digital completo de todos los actos vinculados a la Pieza durante el período de custodia, incluyendo el Manual de conservación provisto por LOS ARTISTAS y toda actualización que este reciba.

10.5 Cambio tecnológico. En caso de que alguna de las tecnologías mencionadas en la presente cláusula quede obsoleta, sea discontinuada o sea reemplazada por otra durante el período de custodia, LOS ARTISTAS notificarán a EL COMODATARIO el mecanismo que la reemplace con no menos de ciento ochenta (180) días de anticipación.

10.6 Sucesión de LOS ARTISTAS como EL COMODANTE. En caso de que LOS ARTISTAS transfieran la titularidad patrimonial de la Pieza a una organización, entidad o vehículo legal constituido para la gestión y gobernanza de la Obra —incluyendo, sin limitarse a, una organización autónoma descentralizada instrumentada a través de una persona jurídica reconocida—, dicha entidad asumirá la posición de EL COMODANTE bajo el presente contrato en todos sus derechos y obligaciones, mediante notificación previa y fehaciente a EL COMODATARIO con no menos de sesenta (60) días de anticipación.
Dicha transferencia no afecta, bajo ninguna circunstancia, la autoría ni la integridad conceptual de la Obra conforme a la CLÁUSULA SEGUNDA, punto 2.1, que permanece en cabeza de Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg de manera perpetua e inalienable.
LOS ARTISTAS garantizan a EL COMODATARIO que dicha transferencia se realiza en cumplimiento de las facultades y limitaciones aplicables a la Pieza conforme a su régimen de tenencia legítima.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. – PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA AL FINALIZAR LA CUSTODIA

Con no menos de ciento ochenta (180) días de anticipación a la fecha de vencimiento del Período Nominal establecido en la CLÁUSULA TERCERA, LOS ARTISTAS comunicarán a EL COMODATARIO la identificación de la institución designada como próxima custodio (CI-02). El costo del transporte de egreso estará a cargo de dicha institución receptora, sin que EL COMODATARIO deba asumirlo; LOS ARTISTAS se obligan a incluir esa condición en el instrumento que celebren con ella. Las partes coordinarán con anticipación suficiente la modalidad y contratación del traslado.
EL COMODATARIO colaborará activamente en el proceso de transferencia, que incluirá:
(a) elaboración del Informe de Condición de Egreso (ANEXO B) con la presencia de LOS ARTISTAS o de quien estos designen;

(b) organización del embalaje y transporte de la Pieza y del Ajuar vigente según el ANEXO A hasta la institución receptora, según las instrucciones de LOS ARTISTAS;
(c) transferencia del expediente de custodia propio de EL COMODATARIO conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA —registros de conservación, documentación de préstamos, materiales de difusión producidos durante el período—, correspondiente a la Pieza y a los elementos del Ajuar vigente al momento de la transferencia. Las Planillas de Registro del ANEXO B, mantenidas y actualizadas centralizadamente por LOS ARTISTAS conforme a la CLÁUSULA QUINTA, inciso (b), serán provistas por éstos directamente a la institución custodio subsiguiente, sin perjuicio de que EL COMODATARIO conserve su propia copia a los efectos de su archivo institucional. Las Planillas de elementos que no integren el Ajuar vigente en ese momento permanecen en el archivo central del proyecto conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA;
(d) la elaboración y entrega del Informe de Custodia previsto en el párrafo siguiente.

Informe de Custodia. Con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento del Período Nominal, EL COMODATARIO elaborará y entregará a LOS ARTISTAS un Informe de Custodia relativo al período transcurrido, que consolidará las revisiones periódicas de estado previstas en la CLÁUSULA QUINTA y documentará: (a) las condiciones de conservación de la Pieza y del Ajuar y la evolución de su estado; (b) las exhibiciones, préstamos externos y actividades públicas vinculadas a la Pieza; (c) las acciones de difusión y comunicación institucional realizadas; (d) las incidencias, riesgos o intervenciones técnicas registradas; y (e) una memoria de la experiencia institucional de la custodia, redactada bajo la responsabilidad y en la voz de EL COMODATARIO, que podrá incluir las observaciones, dificultades y consideraciones que estime relevantes para las instituciones custodias subsiguientes.
El Informe de Custodia integrará el expediente que se transfiere conforme al inciso (c) precedente, se pondrá a disposición de la institución custodia designada para el período subsiguiente, y formará parte de la documentación acumulativa del sistema de custodias secuenciales. LOS ARTISTAS podrán incorporarlo al archivo del proyecto previsto en la CLÁUSULA DÉCIMA y publicarlo o exhibirlo en el marco de la Obra, con crédito a EL COMODATARIO.

Contingencia de institución no confirmada. Si a la fecha límite prevista en el primer párrafo LOS ARTISTAS no contaran con una institución designada para CI-02, o si la institución designada no confirmara la aceptación de la custodia, LOS ARTISTAS lo notificarán a EL COMODATARIO, quien —de manera colaborativa y sin que ello constituya obligación exigible— podrá acordar con LOS ARTISTAS una extensión razonable de la Vigencia Efectiva del presente comodato hasta tanto se resuelva la designación, conforme al mecanismo de continuidad de custodia que LOS ARTISTAS definan a tal efecto.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. – ACTIVIDADES PÚBLICAS Y COLOQUIO

Las partes acuerdan explorar, de común acuerdo, la realización de actividades públicas vinculadas a la Pieza durante el período de custodia, que podrán incluir —sin limitarse a— visitas de LOS ARTISTAS, coloquios, publicaciones, programas educativos y otras iniciativas que contribuyan al propósito de la Obra y a la misión de la Fundación.
Entre dichas actividades, las partes manifiestan su interés en el desarrollo de un Coloquio Anual de formato híbrido sobre gestión de patrimonios, transiciones de colecciones y temporalidad institucional, cuya programación y condiciones específicas serán acordadas anualmente mediante protocolo separado.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. – PROHIBICIONES

Queda expresamente prohibido a EL COMODATARIO:

(a) Modificar, intervenir o manipular la integridad de la Pieza o de los elementos del Ajuar, bajo ninguna circunstancia.

(b) Ceder o transferir la custodia de la Pieza a terceros sin autorización escrita previa de LOS ARTISTAS, sin perjuicio de los préstamos externos realizados conforme al procedimiento y condiciones establecidos en la CLÁUSULA OCTAVA.

(c) Separar la Pieza del Ajuar vigente según el ANEXO A, o exhibir sus componentes por separado, salvo autorización expresa de LOS ARTISTAS.

(d) Utilizar la Pieza, la Obra o su imagen para fines comerciales o publicitarios de terceros sin autorización expresa de LOS ARTISTAS.

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. – RESPONSABILIDAD

EL COMODATARIO será responsable por cualquier daño, pérdida o deterioro de la Pieza o del Ajuar producido durante la Vigencia Efectiva del presente comodato (CLÁUSULA TERCERA, punto 3.2), desde la firma del Informe de Condición de Ingreso hasta la firma del Informe de Condición de Egreso, incluyendo los períodos de transporte bajo su organización y los períodos de préstamo externo conforme a la CLÁUSULA OCTAVA.

La cobertura del seguro contratado conforme a la CLÁUSULA SEXTA constituye el instrumento privilegiado de respuesta ante tales contingencias, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. – DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

LOS ARTISTAS constituyen domicilio a los efectos del presente contrato en: Charlone 144, 1426, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico en: guidetocdc@gmail.com

EL COMODATARIO constituye domicilio a los efectos del presente contrato en: Marcelo T. de Alvear 626, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico en: administracion@klemm.org.ar

Las notificaciones formales previstas en este contrato podrán enviarse por correo electrónico a las direcciones indicadas. Para que una notificación electrónica se considere recibida, y a partir de ella empiece a correr cualquier plazo del contrato, quien la recibe deberá confirmar su recepción por escrito (puede ser un simple correo de respuesta). Si no hay confirmación, quien envió la notificación deberá reclamarla por otra vía (por ejemplo, llamado telefónico o carta documento) para que se tenga por válida.

Cualquier cambio de domicilio o correo electrónico deberá comunicarse a la otra parte con anticipación.

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. – JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

El presente contrato se rige por la legislación vigente de la República Argentina. Para cualquier controversia que no pueda resolverse de modo amigable, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

CLÁUSULA DÉCIMOSEPTIMA. – EJEMPLARES

El presente contrato se firma en dos (2) ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar.

Las partes acuerdan que una copia digital fehaciente del contrato firmado (escaneo o versión con firma electrónica certificada) tendrá el mismo valor que los ejemplares físicos a efectos de consulta y acreditación del vínculo entre las partes.

LOS ARTISTAS podrán incorporar el presente contrato, o una versión del mismo con los datos personales de las partes resguardadas, al archivo del proyecto previsto en la CLÁUSULA DÉCIMA, como parte de la documentación histórica del sistema de custodias *pro tempore*.

EL COMODANTE
Faivovich & Goldberg

EL COMODATARIO
Maria Fernanda Quiroga
Fundación Federico Jorge Klemm
Gerente de Administración

ANEXO A

AJUAR DEL PERÍODO CI-01

Conforme a la Cláusula Segunda, punto 2.3. El presente anexo detalla los elementos del Ajuar incluidos en la custodia material entregada a EL COMODATARIO para el período CI-01 —objetos que, constituyan o no una obra en sí mismos, acompañan a la Pieza cumpliendo una función de exhibición, soporte, protección o difusión—. No incluye estado de condición, que se documenta en el Anexo B.

Actualización

La composición del Ajuar es específica de cada período de custodia y queda librada a lo que determinen LOS ARTISTAS para cada institución custodio, pudiendo variar, reducirse o incorporar nuevos elementos. Toda actualización del presente Anexo A durante el período de custodia se regirá por lo establecido en la Cláusula Segunda, punto 2.3, y en la Cláusula Quinta, inciso (e).

Referencia de columnas

Alcance: indica si el elemento es específico del presente período de custodia (y de la sede de la institución custodio.

Ajuar vigente — Período CI-01

Elemento	Descripción	Función	Alcance
Escala Pro Tempore	Barra de hierro, 300 × 2,5 × 15 cm, ~100 kg	Soporte / exhibición — materializa la segmentación temporal de la Obra	Obra de autoría independiente (F&G).
Un anillo para la Fundación Klemm	Abrazadera metálica con revestimiento de caucho de alta densidad	Fijación site-specific a columna de hormigón de la sede de la Fundación	Obra de autoría independiente (F&G). Específico del período CI-01 / sede de Fundación Klemm.
Mamut	Estuche rígido de transporte tipo *flight-case*, producido por la empresa Mamut	Embalaje, transporte y resguardo de la Pieza cuando no se encuentra en exhibición	Elemento funcional (no-obra). Del proyecto — acompaña a la Pieza en su transporte y resguardo entre custodias.

El estado de condición de cada elemento listado en esta tabla se documenta en las Planillas de Registro correspondientes del Anexo B.
El presente anexo detalla los elementos del Ajuar incluidos en la custodia material entregada a EL COMODATARIO para el período CI-01. Otros elementos podrán integrar el Ajuar de la Obra sin formar parte del presente envío.

ANEXO B

REGISTRO DE EVENTOS

Documento acumulativo de la Obra, iniciado retroactivamente desde el 25 de mayo de 2018. Se compone de una Planilla de Registro por cada objeto físico, seguida de los informes de condición correspondientes a cada fila, adjuntos en orden correlativo.

Todo elemento que ingresa al Ajuar integra permanentemente su elenco, con independencia de que en el futuro cambie su titularidad por cesión, venta u otra forma de disposición. Un cambio de titularidad no cierra la Planilla del objeto ni lo excluye del proyecto: la Planilla continúa registrando su historia de manera indefinida, y su estado de tenencia se actualiza para reflejar quién lo tiene y bajo qué régimen —integrando el Ajuar vigente de la custodia en curso, o bajo titularidad de un tercero y disponible para préstamo puntual conforme a la Cláusula Octava, inciso (f)—.

Mecánica de actualización

Al generarse cada informe de condición conforme a la Cláusula Quinta, la institución custodio remite el informe a LOS ARTISTAS dentro del plazo previsto en la Cláusula Quinta, inciso (b). LOS ARTISTAS asientan la fila correspondiente en la Planilla de Registro del objeto, incorporan el informe al archivo del proyecto conforme a la Cláusula Décima, y remiten a EL COMODATARIO la Planilla actualizada, la cual reemplaza a la versión anterior en el expediente físico de la Obra.

Cambios de titularidad

Cuando un elemento del Ajuar cambia de titular —por cesión a una institución, venta a un tercero, u otra forma de disposición—, LOS ARTISTAS asientan el hecho como una fila más en la Planilla correspondiente, consignando la fecha, el nuevo titular y el régimen de tenencia resultante, y remiten la Planilla actualizada a EL COMODATARIO cuando corresponda. LOS ARTISTAS notificarán el cambio a EL COMODATARIO a los efectos de actualizar la póliza de seguro (Cláusula Sexta) sobre el objeto afectado. Mientras el objeto no integre el Ajuar vigente de una custodia en curso, su Planilla no forma parte del expediente físico que se transfiere entre instituciones conforme a la Cláusula Undécima, inciso (c), pero permanece actualizada en el archivo central del proyecto (Cláusula Décima), y el objeto continúa disponible para préstamo puntual conforme a la Cláusula Octava, inciso (f).

Referencia de columnas

Carácter: indica si la documentación de un evento constituye un informe técnico de conservación ("Formal") o un registro de otra naturaleza —fotográfico, narrativo, de certificación— sin evaluación técnica ("Informal"). El guion (—) indica que el evento no generó documentación de condición conocida.
Alcance: contextualiza la naturaleza del elemento dentro del proyecto —por ejemplo, si es de autoría independiente o si responde a una necesidad específica de la sede o el período de custodia en curso—, sin que ello implique un campo de información obligatoria y uniforme para cada fila.

Planilla de Registro— La Pieza – Valor U$100.000

N°	Fecha	Custodia / Institución	Tipo de evento	Carácter	Estado (resumen)	Informe / documentación adjunta
1	25–27 may 2018	arteBA — U-Turn	Encapsulamiento	Informal	Registro visual del estado al momento del encapsulamiento;	Acta de Comprobación de Encapsulamiento; registro fotográfico "Retiro de cápsula del

N°	Fecha	Custodia / Institución	Tipo de evento	Carácter	Estado (resumen)	Informe / documentación adjunta
					sin evaluación técnica de conservación	predio" (27 may 2018); Video de Encapsulamiento
2	2018–2019	Museo Rosa Galisteo de Rodríguez	Ingreso / Residencia	—	No se generó documentación de condición	—
3	2020–2021	Museo Tamayo — The Backroom	Exhibición (sin tenencia física — formato digital)	—	N/A	—
4	2022–2023	Galería Barro — ¡Saxa Loquuntur!	Ingreso / Exhibición	—	No se generó documentación de condición	—
5	jun 2023	Museo Moderno — A 18 minutos del Sol	Ingreso	Formal	Ver informe adjunto	Museo Moderno — Reporte de Estado (2023)
6	feb 2024	Museo Moderno	Egreso	—	No se generó documentación de condición	—
7	9 jul 2025	Conclusión Custodia Fundacional	Certificación de cierre de período	Formal (certificación)	—	Certificado Custodia Fundacional [NFT] (9 jul 2025)
8	1 oct 2026	Fundación Klemm — CI-01	Ingreso	Formal	*[pendiente]*	Informe de Condición de Ingreso (Anexo B, presente contrato)

La custodia física de la Pieza rota conforme al sistema de custodias pro tempore (columna "Custodia / Institución"), con independencia de quién sea su titular. Todo cambio de titularidad de la Pieza se registra como fila en esta Planilla, con referencia al certificado digital correspondiente conforme a la Cláusula Décima, punto 10.1; dicho cambio no altera la rotación de custodias ni la autoría de la Obra (Cláusula Segunda, punto 2.1).

Planilla de Registro — Ajuar

Escala Pro Tempore — Valor 10.000

N°	Fecha	Custodia / Institución	Tipo de evento	Carácter	Estado (resumen)	Informe / documentación adjunta
1	2025	Creación de la obra	—	—	—	—
2	1 oct 2026	Fundación Klemm — CI-01	Ingreso (como parte del Ajuar)	Formal	*[pendiente]*	Informe de Condición de Ingreso (Anexo B, presente contrato)

Nota: *todo cambio de titularidad de este elemento se registra como fila en esta Planilla, con referencia al certificado digital correspondiente conforme a la Cláusula Décima, punto 10.1. El elemento permanece disponible para préstamo puntual conforme a la Cláusula Octava, inciso (f), cualquiera sea su titular.*

Un anillo para la Fundación Klemm — 10.000

N°	Fecha	Custodia / Institución	Tipo de evento	Carácter	Estado (resumen)	Informe / documentación adjunta
1	1 oct 2026	Fundación Klemm — CI-01	Instalación (site-specific)	Formal	*[pendiente]*	Informe de Condición de Ingreso (Anexo B, presente contrato)

Nota: *todo cambio de titularidad de este elemento se registra como fila en esta Planilla, con referencia al certificado digital correspondiente conforme a la Cláusula Décima, punto 10.1. El elemento permanece disponible para préstamo puntual conforme a la Cláusula Octava, inciso (f), cualquiera sea su titular.*

Mamut — 1.000

N°	Fecha	Custodia / Institución	Tipo de evento	Carácter	Estado (resumen)	Informe / documentación adjunta
1	may 2023	Faivovich & Goldherg	—	—	—	—
2	jun 2023	Museo Moderno — A 18 minutos del Sol	Ingreso			
3	1 oct 2026	Fundación Klemm — CI-01	Ingreso		*[pendiente]*	